

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1535/2532

บริษัทฮั่วเซี่ยง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
ดิ่ง จำกัด

โจทก์

บริษัทนามยี่นยง (กรุงเทพฯ) จำกัด

จำเลย

บริษัทนามยี่นยง (กรุงเทพฯ) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 117)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 959,741.90 บาทให้โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 146,722.18 บาท ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 40,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทน โจทก์เป็นเงิน 20,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,113)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยผู้มีชื่อได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
99,104)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น